

OBSERVACIONES AL BORRADOR DE ESTATUTOS DE ASOVELEÑOS SAS

Estimados asociados:

Luego de revisar el borrador de estatutos de Asoveleños SAS, **queremos compartir con ustedes algunas reflexiones** que esperamos sean útiles para enriquecer el proceso de discusión. **Una preocupación** central que recorre varios de los puntos que exponemos es la siguiente: en su redacción actual, los artículos del borrador podrían poner en riesgo la estabilidad de nuestras propias empresas, cuando el propósito de asociarnos debería ser, justamente, el contrario. Compartimos esto con respeto y ánimo constructivo, convencidos de que juntos podemos encontrar un mejor balance.

I. CAMBIO DE PERSONA JURÍDICA

Los estatutos vigentes de la Asociación Asoveleños prevén que la decisión de liquidarla y constituir una nueva persona jurídica debe ser aprobada en asamblea, con las mayorías correspondientes. Ese paso todavía no se ha dado, y sería conveniente completarlo antes de avanzar. En la misma línea, los estatutos actuales contemplan el nombramiento de un liquidador para dar cierre formal a la asociación.

También sería de gran ayuda contar con claridad sobre algunos aspectos prácticos del cambio, entre ellos:

- Los ajustes contables y tributarios que implica la transición de una asociación sin ánimo de lucro a una sociedad comercial.
- El manejo de los contratos vigentes con proveedores y clientes durante el proceso de cambio.
- Las implicaciones operativas y financieras concretas que tendrá la nueva figura para cada uno de nosotros.

II. CAPITAL SOCIAL Y RÉGIMEN DE ACCIONES

2.1 Composición y distribución accionaria

El borrador propone una participación accionaria igualitaria entre todos los asociados. Entendemos la intención de equidad que hay detrás de esta decisión. **Sin embargo:** la realidad operativa muestra diferencias significativas entre socios en cuanto a capacidad de producción. Algunos producen activamente y otros, por distintas razones, no lo hacen en este momento o lo hacen en una menor proporción.

Por ello, la participación de cada socio debe guardar relación con su capacidad productiva efectiva. Esto no busca excluir a nadie, sino reconocer que **una igualdad verdadera podría ser aquella que refleja la contribución real de cada uno al proyecto común**. Como complemento, proponemos que mantener la calidad de socio esté vinculado a tener una fábrica activa, no solo documentalmente o formalmente, sino en termino de capacidad de producción real, y en cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.

2.2 Forma de pago del capital

Los estatutos establecen que el capital se pagará en efectivo, pero no se comprende el porqué de este requisito.

Es útil aclarar si el aporte del lote está siendo considerado dentro del cálculo del capital social, dado que representa un activo relevante para la sociedad.

2.3 Plazo y viabilidad del capital propuesto

La Ley 1258 de 2008 establece un plazo máximo de dos años para completar el pago del capital suscrito en una SAS. Los estatutos no fijan ese plazo, lo cual conviene corregir. Pero hay un punto adicional que queremos poner sobre la mesa con respeto: la cifra propuesta de \$680 millones de pesos merece revisarse a la luz de las cifras reales de la asociación, como lo sugieren los siguientes cálculos:

- Si el mecanismo fuera descontar el 10% de las utilidades líquidas y la asociación reportó utilidades de \$124 millones en su último ejercicio, ese 10% equivale a \$12,4 millones anuales. En dos años, el total acumulado sería de \$24,8 millones.
- Si el mecanismo fuera un descuento de \$1 millón mensual por socio, con 17 asociados el total sería de \$408 millones en dos años.

En ninguno de los dos escenarios se alcanza la meta propuesta. También surge una pregunta práctica: ¿cómo se aplicaría el descuento para los socios que actualmente no están produciendo, o producen cantidades bajas?.

2.4 Readquisición y transferencia de acciones

El borrador prevé que la readquisición de acciones se hará por su valor nominal. Lo más justo calcularla con base en el **valor intrínseco de la acción** al momento de la operación, que incorpora la valorización acumulada a lo largo del tiempo. Una acción adquirida hoy difícilmente tendrá el mismo valor en diez años si la sociedad ha sido exitosa, y ese crecimiento debería reconocerse. Es decir no se puede pagar en el 2030 una acción al mismo precio de 2026, eso es un error que debe subsanarse, de lo contrario implicaría reconocer que la empresa no se valorizará con el tiempo.

Sobre el plazo para que un socio compre acciones en caso de readquisición, tres meses es un término muy ajustado. Sería razonable ampliarlo para que la persona cuente con tiempo suficiente de gestionar los recursos necesarios. Piénsese en el escenario que se retire 3 socios al tiempo, no se va a tener el tiempo.

En cuanto a la transferencia de acciones, proponemos que se permita la venta al cónyuge, compañero permanente o parientes en primer grado de afinidad del socio y que también se contemple la posibilidad de ceder acciones a través de una fiducia a nombre de esos parientes. **OJO** con esto, porque nuestros parientes mas cercanos quedarían excluidos, cuando nuestras empresas son de tradición familiar.

En lo que respecta al manejo de acciones en caso de fallecimiento de un socio, la adjudicación es una materia que corresponde al derecho de sucesiones y que, en última instancia, define un juez o un acuerdo entre herederos. Convendría que los estatutos no intenten regular ese proceso, sino remitirse a lo que la ley y los herederos determinen en cada caso. Como está pactado está en contr de la ley.

Por último, notamos que los **estatutos no permiten la participación de personas jurídicas** como socias. Esto es un punto que merece revisarse, dado que **varios de los actuales asociados ya operan bajo esa figura.**

2.5 Régimen de acciones: documento pendiente de divulgar

Los estatutos hacen referencia a un documento anexo el "Régimen y Reglamento para la Emisión, Colocación y Readquisición de Acciones de Asoveleños SAS" que contiene las reglas concretas para comprar y vender acciones. **Ese documento todavía no ha sido compartido con los asociados y son un anexo de los estatutos. Es importante porque permite establecer reglas para compra y venta de acciones, punto neurálgico.**

III. CLÁUSULA DE NO COMPETENCIA

Tal como está escrita, **la cláusula prohíbe a cada socio vender bocadillos a cualquier cliente que pueda considerarse competencia directa o indirecta de Asoveleños SAS**, tanto durante su vinculación a la sociedad como por cinco años después de su retiro. Entendemos la lógica de proteger a la sociedad, pero la redacción actual podría interpretarse de una manera tan amplia que, **en la práctica, limitaría seriamente la capacidad de cada uno de nosotros de operar de forma independiente.**

Hay además un vacío técnico que conviene resolver: los conceptos de "competencia directa" e "indirecta" no están definidos en el documento. **Sin una definición clara, existe el riesgo de que esa ambigüedad genere conflictos difíciles de resolver.**

Para poner un ejemplo concreto: algunas de nuestras fábricas comercializan presentaciones con clientes como D1 que Asoveleños no ofrece en su portafolio. Sería importante que quede claro que ese tipo de ventas no constituyen competencia y pueden continuar sin restricción.

3.1 Las sanciones merecen un ajuste

Las sanciones por incumplimiento de la cláusula están fijadas en un mínimo de cinco veces el valor de la utilidad del último ejercicio. **Una penalidad de esa magnitud podría ser devastadora para cualquiera de nuestras empresas.**

A modo de ilustración: si las utilidades generadas por la relación con un cliente particular fueran de \$1.000 millones, la sanción aplicable sería de \$5.000 millones **como mínimo (como mínimo quiere decir que puede ser más mayor)**. Esa cifra excede con creces la capacidad de pago de cualquier empresa de nuestro tamaño. **Proponemos que las sanciones sean revisadas y ajustadas a valores proporcionales y razonables, acordes con el espíritu de colaboración que buscamos.**

3.2 El proceso sancionatorio y el debido proceso

La facultad de imponer sanciones está radicada en la junta directiva. Proponemos que ese tipo de decisiones, dada su gravedad, sean competencia de la asamblea general.

Adicionalmente, sería conveniente que los estatutos establezcan un procedimiento sancionatorio que garantice el derecho de defensa de cualquier socio: notificación oportuna, oportunidad de presentar descargos y una instancia de resolución clara. Cómo se encuentran actualmente están en contra de la garantía fundamental del debido proceso constitucional.

IV. CALIDAD DE SOCIO, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y PARTICIPACIÓN EN PRODUCCIÓN

4.1 Requisitos para ser y mantenerse como socio

El borrador establece que los socios fundadores son los actuales asociados, **pero no vincula la calidad de socio a tener una fábrica en operación. Consideramos que ese vínculo es fundamental para que la sociedad tenga coherencia con su objeto:** producir bocadillos. Proponemos que se establezca como requisito contar con instalaciones productivas activas y en cumplimiento de las

normas sanitarias vigentes, y que el socio que deje de cumplir estas condiciones deba retirarse de la sociedad de manera ordenada.

4.2 Distribución de utilidades

Las utilidades no se pueden distribuir en partes iguales entre los socios, sino en proporción a la producción efectiva de cada uno. Si un socio fabricó 5 toneladas durante el período, sus utilidades podrían calcularse sobre esa base, no sobre una división uniforme del total.

4.3 Readquisición forzosa de acciones

Los estatutos contemplan la readquisición forzosa de acciones en ciertos casos. Queremos señalar que esa obligación debería estar condicionada a la capacidad económica real del socio en el momento en que se aplique.

V. MAYORÍAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

El borrador establece mayorías simples —calculadas sobre los votos presentes— para adoptar decisiones que, por su importancia, podrían merecer un respaldo más amplio. Con el esquema actual, en algunas situaciones **bastarían cinco votos para tomar decisiones** de gran impacto para todos los asociados. (prácticamente los votos de la Junta D)

Proponemos revisar las mayorías requeridas para decisiones sensibles —como la liquidación de la sociedad, la modificación de los estatutos o la exclusión de socios— de modo que exijan el voto favorable de al menos doce asociados. La idea es que quienes se vean más afectados por una decisión tengan mayor peso en su adopción, lo cual también genera mayor legitimidad en los acuerdos que se alcancen.

VI. REVISORÍA FISCAL, ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y TRANSPARENCIA

6.1 Revisoría fiscal

Los estatutos no contemplan la figura del revisor fiscal. Así no sea obligatorio, se debe contar con revisoría fiscal. Para una sociedad que manejará recursos comunes con ánimo de lucro, contar con este control externo nos parece importante no solo como garantía legal, **sino como una señal de transparencia hacia todos los asociados.**

6.2 Régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés

El documento no establece reglas sobre inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés para quienes ocupen cargos de dirección.(Como si lo contempla asoveleños asociación actual) Contar con estas normas básicas —que regulen, por ejemplo, que el representante legal sea una persona externa, o que en los órganos de dirección no haya conflictos de interés entre parientes.

VII. REGLAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN VENTAS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

El borrador no establece con claridad los criterios bajo los cuales cada socio participará en las ventas de la sociedad, ni los mecanismos concretos para la distribución de utilidades, ni la autorización para expedir reglamentos internos que regulen procesos sancionatorios y de descargos.

VIII. OTROS ASPECTOS

8.1 El concepto de igualdad accionaria

El principio de igualdad accionaria aparece mencionado en varias partes del documento, pero en ninguna se define qué se entiende por él. De la lectura se infiere que se trata de una igualdad numérica cada socio tiene la misma cantidad de acciones. Nuestra propuesta es abrir la discusión sobre si esa igualdad debería ser también material, es decir, proporcional al aporte y la capacidad de cada uno.

8.2 Artículos de redacción confusa o redundante

Hay varios artículos cuya redacción no permite entender con facilidad qué se quiere establecer. Proponemos revisarlos y simplificarlos para que el documento sea comprensible para todos los asociados.

8.3 Representación legal

Las facultades del representante legal están tan limitadas en el borrador que, en la práctica, le dificultarían realizar actos de administración ordinaria. Proponemos establecer un margen de autonomía razonable definiendo, por ejemplo, montos en salarios mínimos legales que le permita gestionar el día a día sin requerir autorización para cada decisión rutinaria.

8.4 Distribución de dividendos

Los estatutos no definen un plazo claro para la distribución de dividendos a los socios. Si el plazo fuera de un año, sería razonable prever que los recursos generen rendimientos durante ese período, de manera que la espera tenga una compensación económica para cada asociado.

Compartimos estas observaciones con el único propósito de aportar a la construcción de un proyecto asociativo que nos beneficie a todos y que esté bien fundamentado desde el inicio. Creemos que identificar estos aspectos a tiempo es lo que nos permitirá avanzar con mayor confianza y solidez.

Quedamos disponibles para conversar sobre cualquiera de estos puntos y aportar en lo que sea necesario. Siempre en el marco de la ley, de nuestros propios intereses y el bien colectivo.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristian Nicolay Rodríguez León', written over three horizontal lines.

CRISTIAN NICOLAY RODRÍGUEZ LEÓN

Apoderado de **ETELBINA LEÓN GONZÁLEZ**

Propietaria de Fábrica de Bocabllos El Ruiz